

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1170/2537

นาง อติสรา เจิมศิริวัฒน์
นาย บุญ เกิด หรือ บุญ กิตติ์ ส . ตัน
สกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 354

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

การที่ ป.เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ผู้จัดการมรดกแบ่งปันให้แก่ผู้ใช้นามสกุล "ส.ตันสกุล"ตามที่เห็นสมควร ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้ง จ.เป็นผู้จัดการมรดกแล้วจ. โอนทรัพย์สินมรดกเป็นของตน โดยมีได้จัดการโอนทรัพย์สินมรดกส่วนที่เหลือดังกล่าวให้โจทก์ซึ่งใช้นามสกุล ส.ตันสกุล นั้นแสดงว่าจ.ไม่เห็นสมควรที่จะแบ่งปันทรัพย์สินมรดกส่วนที่เหลือดังกล่าวให้โจทก์อันเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรม จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ จ. มิได้เป็นผู้จัดการมรดกของ ป. ไม่มีหน้าที่แบ่งปันทรัพย์สินมรดกของ ป. ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายประสานส.ตันสกุล เจ้ามรดกซึ่งเป็นบิดาโจทก์ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่158 พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายประสานราคาประมาณ100,000,000 บาท โดยโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของ

จำนวน 1.071 ส่วนคิดเป็นเงินประมาณ 14,000,000 บาท ให้แก่บริษัทโรงแรม88 จำกัดแล้ว้วยักยกเอาเงินทั้งหมดที่ขายได้เป็นของตนเองแต่ผู้เดียวทำให้โจทก์และทายาทอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่หนึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นลงชื่อรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบชั้นได้สอบสวนมูลฟ้องว่า นายประธาน ส.ตันสกุล ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์1 ส่วน ที่เหลือให้ผู้จัดการมรดกแบ่งปันให้แก่ผู้ใช้นามสกุล"ส.ตันสกุล" ตามที่เห็นสมควร ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งนางจรรยา ส.ตันสกุล เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2516 และวันที่ 28 มกราคม 2518นางจรรยาได้โอนทรัพย์มรดกเป็นของตนและถึงแก่กรรมในปี 2533การที่นางจรรยามิได้จัดการโอนทรัพย์มรดกให้โจทก์ในระหว่างที่เป็นผู้จัดการมรดก แสดงว่านางจรรยาไม่เห็นเป็นการสมควรที่จะแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรม และจำเลยก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายประธานไม่มีหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกของนายประธานให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพาทขายิน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกมีข้อสังเกต คือ (1) โจทก์ในคดีนี้เป็นเพียงทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของนายประธานเจ้ามรดกตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้นางจรรยาผู้จัดการมรดกไม่เห็นสมควรให้ที่ดินส่วนที่เหลือแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่เป็นผู้รับพินัยกรรมของนายประธานเมื่อนายประธานเจ้ามรดกได้ยกที่ดินแปลงที่พิพาทตกแก่ผู้ใดโดยทำพินัยกรรมไว้ ที่ดินแปลงพิพาทก็ตกเป็นของผู้นั้นตามเจตนาเพื่อตายของเจ้ามรดกโจทก์ในฐานะทายาทโดยธรรมจึงไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่ดินที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 ผู้รับพินัยกรรมในคดีนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1012/2485 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1012/2485 เมื่อตามพินัยกรรมระบุทรัพย์สิ่งใดให้ผู้รับโดยเฉพาะผู้รับก็มีสิทธิเกี่ยวแก่ทรัพย์สิ่งนั้นตามพินัยกรรมโดยไม่ต้องแบ่งให้ผู้อื่น เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิ่งนั้นตามพินัยกรรมของนายประธานนางจรรยากับผู้รับพินัยกรรมคนอื่นจึงไม่มีข้อพิพาทในเรื่องการแบ่งที่ดินที่เป็นมรดกตามพินัยกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นกับโจทก์ นางจรรยากับผู้รับพินัยกรรมคนอื่นจึงตกลงกันทำสัญญา

แบ่งปันที่ดินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ประกอบ
มาตรา 1750 วรรคสอง โดยมีต้องตกลงกับโจทก์นางจรรยาจึงมีสิทธิโอนทรัพย์สิน
มรดกที่ดินแปลงที่ระบุไว้ในพินัยกรรมมาเป็นของตนได้นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่
1337/2519 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2519 การที่ทายาทของเจ้ามรดก รวมทั้ง
จำเลยทั้งสองทำบันทึกข้อตกลงของทายาทว่า ทายาททุกคนไม่ถือว่าจะต้องแบ่ง
ทรัพย์สินกันตามพินัยกรรม แต่หากต่างตกลงกันตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการระงับข้อ
พิพาทซึ่งจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
850(ประกอบมาตรา 1750 วรรคสอง)แต่ละฝ่ายจึงได้สิทธิตามที่ได้แสดงไว้ในสัญญา
นี้ ทั้งการที่นางจรรยาได้ตกลงแบ่งปันกันระหว่างผู้รับพินัยกรรมนั้นก็มิใช่กรณีนาง
จรรยาผู้จัดการมรดกได้ทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย เป็นปรีกษ์ต่อกอง
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1722 ทั้งนี้เพราะเป็นกรณีที่
แบ่งปันทรัพย์สินมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรมเท่านั้น และกรณีตามมาตรา 1722 จะ
ต้องเป็นเรื่องที่ผู้จัดการมรดกได้ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก (2) เมื่อนางจรรยาได้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรมแล้วโดยไม่มีข้อเท็จจริงให้ฟังว่านางจรรยาได้
กระทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดก ย่อมถือว่านางจรรยาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ
มรดกถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719จึงไม่จำเป็นต้องรับ
ผิดแก้ทายาทของนายประสานแต่อย่างใด ดังนั้นโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย โจทก์
จึงไม่มีอำนาจฟ้องนางจรรยาหรือจำเลย ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนางจรรยา พิร
พจน์ภาคอุทธรณ์ชัย